

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1262/2535

นางพิศดาร โจระสา

โจทก์

นายวาน เหล่าบุตรศรี

จำเลย

นางพิศดาร โจระสา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท แม้จะเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์แต่โจทก์ก็บรรยายคำฟ้องรับว่า หากนำที่พิพาทให้ผู้อื่นเช่าจะได้ค่าเช่าปีละ 300 บาท จึงฟังได้ว่า อาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังว่า ที่พิพาทอยู่นอกเขตที่ดินของโจทก์ จึงมิใช่ที่ดินของโจทก์ ที่โจทก์ฎีกาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ และเป็นคดีฟ้องขอ ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ การที่จำเลยต่อสู้ ว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย จึงเป็นคดีเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ โจทก์มีสิทธิฎีกาในข้อเท็จจริงได้ และปัญหา เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของโจทก์หรือไม่ เป็นการฎีกาใน ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายปีละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลย และบริวารออกไปจากที่ดิน

ของโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 140)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ให้ผู้อุทธรณ์นำเงิน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ภายใน 3 วันแล้วจึงจะมีคำสั่ง ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ผู้อุทธรณ์ยื่น อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเกินกำหนด 15 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 ผู้อุทธรณ์ไม่นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด ดังกล่าวข้างต้น จึงให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 145)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ในวันที่โจทก์ยื่นฎีกา แต่โจทก์ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ที่แก้ไขแล้ว ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จึงให้ยกคำร้อง

---

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ในวันที่โจทก์ยื่นฎีกา แต่โจทก์ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง จึงไม่ชอบด้วยประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ที่แก้ไขแล้ว ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จึงให้ยกคำร้อง

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |